

1500872-93.2020.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324277/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15441223 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2554/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2324277 - 04º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500872-93.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500872-93.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2324277/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 15441223 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2554/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2324277 - 04º D.P. SUMARE, 2554/20/926 - 04º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAAZIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JAAZIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 101/102).

Defesa preliminar (páginas 122/126). Notificação (página 130). Recebimento da denúncia (página 131). Citação pessoal (página 144). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 177/178). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 193/197), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, bem como o tráfico privilegiado, em regime inicial diverso do fechado (páginas 200/210).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 110/112).

Indisfarçável a autoria.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Nathan Tiago Marchetti e Ricardo dos Reis Pereira, em seus desinteressados depoimentos, confirmaram que o réu foi surpreendido em lugar conhecido pela traficância, com uma bolsa pequena pendurada no pescoço. Ele visualizou a polícia e saiu correndo, mas acabou encaçado com os entorpecentes e dinheiro, quando, então, admitiu, ali no calor dos acontecimentos, que, realmente, estava comercializando drogas, a fim de conseguir dinheiro para o final de ano. Em seu interrogatório judicial, o acusado reafirmou a prática criminosa que lhe foi increpada (páginas 177/178).

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.
A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Procede, pois, a pretensão punitiva estatal.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela quantidade de entorpecentes (101 porções), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, tendo em vista a confissão e a maioria relativa (réu nascido em 05/01/2001), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de condenação definitiva certificada (página 142) e a inexistência de habitualidade, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o fato de o acusado, atualmente, trabalhar com vínculo empregatício formal não tísna o mal que causou no passado à sociedade, no exercício do chamado comércio maldito, atuando para a ruína das famílias, incentivando a prática de inúmeros crimes e desencaminhando a juventude.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JAAZIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

Também depois do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do

cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA